

## QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

### Phần I

#### Thông Tin Về Tài Sản

##### 1. Tài sản đấu giá:

###### 1.1. Tài sản đấu giá: *Bán tách rời từng tài sản:*

**Tài sản 01:** Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 5268, tờ bản đồ số 4 tại ấp Tân Chánh, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

**Tài sản 02:** Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 6635, tờ bản đồ số 4 tại ấp Tân Thành, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

###### 1.2. Đặc điểm tài sản đấu giá:

**Tài sản 01:** Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 908412, sổ vào sổ cấp GCN H2547 do UBND huyện Cần Giuộc cấp ngày 11/05/2008, đứng tên ông Trần Mạnh Tuấn:

- Thửa đất số: **5268**                      Tờ bản đồ số: **4**
- Địa chỉ: ấp Tân Chánh, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
- Diện tích: 315 m<sup>2</sup>    (Bằng chữ : Ba trăm mười lăm mét vuông)
- Hình thức sử dụng:
  - + Sử dụng riêng: 315 m<sup>2</sup>
  - + Sử dụng chung: Không m<sup>2</sup>
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT)
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

**Ghi chú:** Thửa đất được trích đo địa chính.

**Tài sản 02:** Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 702363, sổ vào sổ cấp GCN CH 00179 do UBND huyện Cần Giuộc cấp ngày 17/03/2010, đứng tên bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu:

- Thửa đất số: **6635**                      Tờ bản đồ số: **4**
- Địa chỉ: ấp Tân Thành, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
- Diện tích: 100 m<sup>2</sup>    (Bằng chữ : Ba trăm mười lăm mét vuông)
- Hình thức sử dụng: riêng 100 m<sup>2</sup>, chung Không
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

##### Lưu ý:

- Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tìm hiểu thông tin, xem xét thực trạng tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế và hồ sơ pháp lý tài sản

đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá tài sản.

- Trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, phần đất và công trình xây dựng trên đất chưa được đăng ký, công nhận, phần diện tích đất tăng, giảm so với giấy chứng nhận, phần diện tích đất hết thời hạn sử dụng (nếu có) thì người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền tài sản, cập nhật, cấp đổi giấy chứng nhận, gia hạn thời gian sử dụng đất, tự chịu các chi phí liên quan.

- Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá.

- Đây là tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín. Trước ngày mở phiên đấu giá nếu chủ tài sản đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín và/hoặc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín đồng ý giải chấp tài sản thì chủ tài sản có quyền nhận lại tài sản đó. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín và Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp sẽ dừng việc đấu giá tài sản và hoàn trả lại tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho người đăng ký tham gia đấu giá (nếu có) mà không phải bồi thường bất kì chi phí nào khác.

## **2. Giá khởi điểm:**

**Tài sản 01: 2.205.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm lẻ năm triệu đồng).

**Tài sản 02: 2.418.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm mười tám triệu đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm phí công chứng, các loại thuế, phí và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá.

## **3. Tên địa chỉ của Người có tài sản đấu giá và Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:**

3.1. Người có tài sản đấu giá: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN**

3.2. Địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

3.3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: **CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP**

3.4. Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

## **4. Nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, hồ sơ pháp lý đối với tài sản đấu giá:**

4.1. Nơi có tài sản đấu giá: thửa đất số 5268, 6635, tờ bản đồ số 4 tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

### **4.2. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:**

- Hợp đồng tín dụng từng lần số PCAG.CN.01071123 ngày 23/11/2023 ký giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (chi nhánh Long An – Phòng giao dịch Cần Giuộc) và ông Trần Mạnh Tuấn, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu;

- Hợp đồng tín dụng từng lần số PCAG.CN.02071123 ngày 23/11/2023 ký giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (chi nhánh Long An – Phòng giao dịch Cần Giuộc) và ông Trần Mạnh Tuấn, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu;

- Hợp đồng tín dụng từng lần số PCAG.CN.02231123 ngày 24/11/2023 ký giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (chi nhánh Long An – Phòng giao dịch Cần Giuộc) và ông Trần Mạnh Tuấn, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu;
  - Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số PCAG.HĐTC.01071123 ngày 23/11/2023 ký giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (chi nhánh Long An – Phòng giao dịch Cần Giuộc) và ông Trần Mạnh Tuấn, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu;
  - Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số PCAG.HĐTC.01201023 ngày 15/11/2023 ký giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (chi nhánh Long An – Phòng giao dịch Cần Giuộc) và ông Trần Mạnh Tuấn, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 908412, sổ vào sổ cấp GCN H2547 do UBND huyện Cần Giuộc cấp ngày 11/09/2008, đứng tên ông Trần Mạnh Tuấn;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 702363, sổ vào sổ cấp GCN CH 00179 do UBND huyện Cần Giuộc cấp ngày 17/03/2010, đứng tên bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu;
  - Biên bản bàn giao tài sản ngày 26/11/2024 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín;
  - Thông báo V/v xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ số 176/2025/TB-TTXLN ngày 12/02/2025 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín;
- Và các pháp lý liên quan tới tài sản đấu giá khác.

#### **5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:**

- 5.1. Thời gian xem tài sản đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 28/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/03/2025.
- 5.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: thửa đất số 5268, 6635, tờ bản đồ số 4 tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

#### **6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:**

- 6.1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 28/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/03/2025.
- 6.2. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: **400.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ/ 01 tài sản. Thanh toán tiền hồ sơ: Chuyển khoản vào số tài khoản Công ty Đầu giá Hợp danh Minh Pháp theo mục 7 phần I Quy chế này.
- 6.3. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận tham gia đấu giá:
- Mua hồ sơ: Người có nhu cầu tham gia đấu giá mua Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trụ sở Công ty Đầu giá Hợp danh Minh Pháp hoặc Số 101 Quốc Lộ 50, Khu phố 2, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An (Vietbank – PGD Cần Giuộc); hoặc Tải hồ sơ qua Email khi người có nhu cầu mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá sẽ cung cấp hồ sơ qua Email do người có nhu cầu mua hồ sơ mời tham gia đấu giá cung cấp, hồ sơ bao gồm: mẫu phiếu đăng ký, quy chế cuộc đấu giá, hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá và mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
  - Cách thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
    - + Nộp trực tiếp tại Công ty Đầu giá Hợp danh Minh Pháp, Địa chỉ: Số 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh hoặc Số 101 Quốc Lộ 50, Khu phố 2, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An (Vietbank – PGD Cần Giuộc);
    - + Nộp qua đường Bưu Điện: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải gửi thư bảo đảm

có báo phát về Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp, Địa chỉ: Số 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh trong thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, cụ thể theo thông báo đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp phát hành.

6.4. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản, có đủ khả năng tài chính, phù hợp với quy định pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký tham gia đấu giá tài sản, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

#### **7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:**

7.1. Tiền đặt trước (10% giá khởi điểm):

**Tài sản 01: 220.500.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi triệu, năm trăm nghìn đồng).

**Tài sản 02: 241.800.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng).

7.2. Thời gian nhận tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 28/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/03/2025.

7.3. Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất của **Công ty Đấu Giá Hợp Danh Minh Pháp số tài khoản 000003021322 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - PGD Cao Thắng, chi nhánh TP.HCM** trong thời hạn nộp tiền đặt trước. Nội dung nộp tiền: (Họ và tên người tham gia đấu giá) + đặt trước BDS tại thửa đất số 5628 / 6635, TĐĐ 4, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An.

#### **8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:**

8.1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 19/03/2025.

8.2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Số 101 Quốc Lộ 50, Khu phố 2, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.

#### **9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:**

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9.3. Bước giá: Tối thiểu **20.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)/lần/tài sản.

### **Phần II**

#### **Cách Thức Đăng Ký Tham Gia Đấu Giá**

##### **1. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:**

1.1. Đối tượng tham gia đấu giá tài sản: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản, có đủ khả năng tài chính, phù hợp với quy định pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký tham gia đấu giá tài sản, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

1.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

1.3. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá

##### **2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:**

2.1. Cá nhân, tổ chức liên hệ tại: Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá mua Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp hoặc

Số 101 Quốc Lộ 50, Khu phố 2, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An (Vietbank – PGD Cần Giuộc); hoặc Tải hồ sơ qua Email khi khách hàng có nhu cầu mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá sẽ cung cấp hồ sơ qua Email do người có nhu cầu mua hồ sơ mời tham gia đấu giá cung cấp, hồ sơ bao gồm: mẫu phiếu đăng ký, quy chế cuộc đấu giá, hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá và mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu. Đồng thời yêu cầu cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tài sản và quy định về đấu giá tài sản trong trường hợp thấy cần thiết.

2.2. Người đăng ký tham gia đấu giá điền các thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, nộp đủ các hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại mục 6, mục 7 phần I Quy chế này.

2.3. Hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước phải đóng trong thời hạn theo quy định nêu tại mục 6, mục 7 phần I Quy chế này.

### 3. Hồ sơ đăng ký:

#### 3.1. Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).
- Các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân: Căn cước/Căn cước công dân (bản sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự phải có giấy ủy quyền, Căn cước/Căn cước công dân người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập phải có đầy đủ nội dung được ủy quyền và xác nhận theo quy định của pháp luật.

#### 3.2. Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người đại diện theo pháp luật. Trường hợp ký thay phải kèm theo giấy ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật.
- 01 bản sao y hoặc bản photo có mang bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký kinh doanh (trừ tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ... và một số tổ chức không có đăng ký kinh doanh do không thuộc đối tượng điều chỉnh của việc cấp Giấy đăng ký kinh doanh).
- Biên bản họp, quyết định của người có thẩm quyền về việc mua tài sản đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định.
- Giấy ủy quyền (do Người đại diện theo pháp luật ký tên) hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ, Căn cước/Căn cước công dân của người được ủy quyền (sao y).

### 4. Thủ tục tham gia đấu giá:

Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải đến đúng giờ theo quy định tại mục 8.1 Phần I của Quy chế này và mang theo bản chính Căn cước/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, bản chính giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự phiên đấu giá).

#### **Lưu ý:**

- Người tham gia đấu giá **không được** nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; hoặc nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Người tham gia đấu giá **không được** tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Người tham gia đầu giá **không được** tham dự phiên đầu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đầu giá đối với tài sản đó.

**5. Xử lý tiền đặt trước, điều chỉnh thông tin người đăng ký:**

5.1. Người tham gia đầu giá có quyền từ chối tham gia phiên đầu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian địa điểm tổ chức phiên đầu giá, hình thức đầu giá, phương thức đầu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

5.2. Trường hợp trúng đầu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đầu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đầu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đầu giá chuyển tiền đặt cọc của người trúng đầu giá cho người có tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đầu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5.3. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

5.4. Người tham gia đầu giá được quyền rút lại hồ sơ tham gia đầu giá và tiền đặt trước trong thời hạn nộp hồ sơ tham gia đầu giá và nộp tiền đặt trước để tham gia đầu giá. Các trường hợp điều chỉnh hoặc xin rút lại tiền đặt trước sau thời hạn này sẽ không được giải quyết.

5.5. Trong trường hợp người tham gia đầu giá mua được tài sản đầu giá, khoản tiền đặt trước được trừ vào giá trúng đầu giá; và ngược lại, nếu không mua được tài sản đầu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn lại trong thời gian tối đa là 03 ngày (ba ngày) làm việc sau khi kết thúc phiên đầu giá và không tính lãi suất (phí chuyển tiền người nhận chịu).

**5.6. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:**

Người tham gia đầu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đầu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đầu giá do có hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đầu giá, tham dự phiên đầu giá;
- Thông đồng, móc nối với đầu giá viên, tổ chức hành nghề đầu giá tài sản, người có tài sản đầu giá, người tham gia đầu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đầu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đầu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đầu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đầu giá viên, người tham gia đầu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đầu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đầu giá của người tham gia đầu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đầu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đầu giá của từ 02 người trở lên đối với cùng 01 tài sản;
- Tham dự phiên đầu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đầu giá với tài sản đó;
- Tham dự phiên đầu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024;

d) Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

5.7. Tiền đặt trước quy định tại mục 5.6 Phần II Quy chế này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

#### **6. Một số điều cần lưu ý:**

Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Nội quy phòng đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá để được giải đáp.

### **Phần III**

#### **Thực Hiện Đấu Giá**

**1. Tham gia đấu giá: Trả giá trong trường hợp đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:**

1.1. Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

1.2. Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất bước giá;

1.3. Thời gian tối đa giữa các lần trả giá là **30 giây**;

1.4. Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

1.5. Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

**2. Rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá:**

2.1. Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.

2.2. Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

**3. Truất quyền tham gia đấu giá**

3.1. Tại phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá có quyền truất quyền tham gia đấu giá của người tham gia phiên đấu giá nếu người tham gia đấu giá có các hành vi sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

3.2. Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm ngoài việc bị truất quyền tham gia đấu giá thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị tịch thu tiền đặt trước, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

#### **4. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá**

4.1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

4.2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

**5. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá:** Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

- Việc đấu giá tài sản trường hợp một người ở điều trên chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024 và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

#### Phần IV

### Thanh Toán Tiền, Giao Nhận Tài Sản Và Thủ Tục Pháp Lý Chuyển Quyền Trong Trường Hợp Đấu Giá Thành Công

#### 1. Thời hạn thanh toán:

Trong trường hợp xác định được người trúng đấu giá thì tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện việc giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ một số trường hợp theo Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024 quy định.

Trong thời hạn **15 ngày** kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá người trúng đấu giá phải thanh toán đủ tiền mua tài sản trúng đấu giá (bao gồm tiền đặt trước đã chuyển vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp).

Nếu người trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định, không nhận tài sản, từ chối mua tài sản hoặc người mua không thể thanh toán đủ số tiền mua trúng đấu giá trong thời gian quy định thì xem như **“từ chối mua tài sản”**. Khi đó tiền đặt cọc thuộc về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín sau khi trừ đi giá dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản phải thanh toán cho Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp.

Trong thời hạn **10 ngày làm việc** kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín và người trúng đấu giá tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán.

#### 2. Phương thức thanh toán:

Người trúng đấu giá thanh toán giá trị tài sản trúng đấu giá qua phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (sau khi trừ tiền đặt trước đã nộp vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp), thông tin chi tiết như sau:

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <u>Người thụ hưởng</u> | : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín |
| <u>Số tài khoản</u>    | : 52747179                           |
| <u>Tại</u>             | : Ngân hàng TMCP Á Châu              |
| <u>Mã Citad</u>        | : 79307001                           |

#### 3. Giao nhận tài sản:

**Thời hạn bàn giao tài sản:** Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận đủ 100% giá trị tài sản trúng đấu giá, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín tiến hành bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín cam kết bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá theo đúng hiện trạng thực tế của tài sản.

**Địa điểm bàn giao tài sản:** Tại nơi có tài sản.

**Phương thức giao tài sản:** Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín trực tiếp bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá kèm theo hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, việc bàn giao tài sản phải được lập thành văn bản.

**Chi phí về việc giao nhận tài sản:** Các chi phí liên quan tới việc giao nhận tài sản như chi phí tháo dỡ, vận chuyển, vệ sinh và toàn bộ các chi phí liên quan đến thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm chi trả (nếu có).

**4. Trách nhiệm tiếp nhận tài sản và thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính khác:**

- Trách nhiệm pháp lý: Người trúng đấu giá tự liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trúng đấu giá theo quy định.
- Các loại thuế và thuế suất của từng loại thuế liên quan đến tài sản đấu giá:

- Người trúng đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ với cơ quan chức năng, thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến thủ tục kê khai thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản thay cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, kê khai lệ phí trước bạ, nộp thuế, phí, lệ phí, đăng ký, thanh toán nợ tiền sử dụng đất của chủ cũ tài sản và các chi phí liên quan tới chủ cũ tài sản, chi phí hợp thức hóa giấy tờ, tài liệu sau khi mua tài sản đấu giá để thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định pháp luật trừ nợ tiền thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản.

- Thuế Thu nhập chuyển nhượng bất động sản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín sẽ dùng một phần tiền bán được tài sản để nộp thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản thay cho chủ cũ tài sản. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín giao cho Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp tạm giữ và Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp sẽ trích từ tiền đặt trước của người trúng đấu giá để nộp thay cho chủ sở hữu tài sản khi có thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng bất động sản và cung cấp chứng từ nộp tiền cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.

**Phần V**

**Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế cuộc đấu giá này chỉ áp dụng đối với phiên đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 45/25/HĐ-DVĐG ngày 25/02/2025 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín và Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp.
2. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này các bên tham gia đấu giá tài sản còn phải tuân thủ các quy định tại Nội quy phòng đấu giá, Luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các quy định của pháp luật khác liên quan.

**TUO. GIÁM ĐỐC**  
**GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ**  
**CÔNG TY**  
**ĐẤU GIÁ HỢP DANH**  
**MINH PHÁP**  
**Lê Thị Hồng Phượng**